

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления ЗАО
«Альфа-Банк»
29.10.2015 №60
(в редакции протокола заседания
Правления ЗАО «Альфа-Банк»
от 17.03.2021 №14)

Стандартная форма

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

(Версия №2.01)

г. Минск 2021

Статья 1. Применимость

1. Настоящие Условия осуществления депозитарных операций (далее — Условия), опубликованные на Интернет-сайте Депозитария, определяют порядок заключения между Депозитарием и Клиентом депозитарного договора, (далее — договор), а также содержат общие условия указанного договора.

2. Каждый договор считается заключенным с момента акцепта Депозитарием представленного Клиентом заявления на открытие (переоформление) счета «депо». Акцептом является отметка Депозитария на заявлении на открытии счета «депо».

3. Заявление на открытие счета «депо» должно быть подписано Клиентом-физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, руководителем Клиента-юридического лица или представителем Клиента, уполномоченным на заключение договора от имени Клиента на основании доверенности или иного предусмотренного законодательством основания.

4. Неотъемлемой частью договора являются Регламент Депозитария и Перечень вознаграждений, опубликованные на Интернет-сайте Депозитария.

5. С момента первого размещения настоящих Условий на Интернет-сайте Депозитария договоры, заключенные до 01.12.2015, считаются изменёнными Депозитарием в одностороннем внесудебном порядке следующим образом: отношения Сторон по указанным договорам регулируются настоящими Условиями, а текст ранее заключенных договоров применяется только в части, не противоречащей настоящим Условиям.

6. Соглашением Сторон может быть исключено применение каких-либо положений настоящих Условий.

Статья 2. Термины

1. **Выписка по счёту «депо»** — документ, содержащий сведения о совершенных операциях по счёту «депо».

2. **Депозитарий (Банк)** — Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк».

3. **Депонент** — физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, с которым заключается депозитарный договор.

4. **Единый портал финансового рынка** (далее – ЕПФР) – единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, создание которого предусмотрено законодательством.

5. **Интернет-сайт Депозитария** — сайт Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет www.alfabank.by.

6. **Клиент** — обобщающий термин в отношении Депонента и Эмитента.

7. **Операционный день Депозитария** — промежуток времени в пределах одного рабочего дня Депозитария, в течение которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции. Информация о продолжительности операционного дня содержится в Регламенте Депозитария.

8. **Перечень вознаграждений** — локальный правовой акт Депозитария, устанавливающий перечень вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые Депозитарием.

9. **Регламент Депозитария** — локальный правовой акт Депозитария, определяющий порядок и условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

10. **Руководитель Депонента** — единоличный исполнительный орган хозяйственного общества; лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган хозяйственного общества; лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица на основании гражданско-правового договора. Для целей настоящих Условий под руководителем Депонента также понимается лицо, действующее от имени Депонента на основании его учредительных документов.

11. **Стороны** — Депозитарий и Клиент при обобщённом упоминании.

12. **Счёт «депо»** — счет «депо», открываемый Депозитарием Клиенту.

13. **Ценные бумаги** — ценные бумаги, в отношении которых в соответствии с законодательством разрешено осуществление депозитарной деятельности.

14. **Центральный депозитарий** — Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».

15. **Эмитент** — юридическое лицо, с которым заключается депозитарный договор с эмитентом.

Статья 3. Предмет договора

1. По депозитарному договору Депонент поручает, а Депозитарий обязуется за вознаграждение открыть Депоненту счет «депо» или изменить тип ранее открытого счёта «депо» для учета прав на ценные бумаги, их хранения, осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами, а также осуществлять иные депозитарные операции.

2. По депозитарному договору с эмитентом Эмитент поручает, а Депозитарий обязуется за вознаграждение открыть Эмитенту счет «депо» или изменить тип ранее открытого счёта «депо» для учета прав на ценные бумаги, их хранения, осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами, формировать реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, учет прав на принадлежащие Эмитенту ценные бумаги, а также осуществлять иные депозитарные операции.

Статья 4. Открытие и закрытие счёта «депо», изменение типа счёта

1. Для открытия счёта «депо» (кроме накопительного) или изменения типа счёта (с накопительного на полнорежимный) Клиент представляет Депозитарию заявление и иные документы, определенные законодательством.

По требованию Депозитария в указанные Депозитарием сроки и порядке Клиент предоставляет в Депозитарий документы, дополнительные сведения, в том числе составленные по формам, разработанным Депозитарием самостоятельно, для прохождения процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения Депозитарием функций, возложенных в соответствии с законодательством в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также для определения Клиента, попадающего под действие закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее – FATCA).

2. Депозитарий открывает счет «депо» (кроме накопительного) или изменяет тип существующего счёта «депо» соответственно в течение двух рабочих дней с момента заключения договора.

3. Депозитарий выдает свидетельство об открытии счёта «депо».

4. Депозитарий обязуется открывать накопительные счёта «депо» в течение тридцати дней с момента представления Эмитентом документов, необходимых для открытия счётов (статья 8 настоящих Условий).

5. Счет «депо» закрывается при прекращении действия договора и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

6. Перед закрытием счёта «депо», при наличии на нем ценных бумаг, Клиент обязуется предоставить Депозитарию поручение «депо» на перевод остатка ценных бумаг на другой счет «депо» Клиента, счет «депо» его правопреемника или иной счет «депо» в соответствии с основаниями для закрытия счёта, а также совершить иные действия, необходимые для закрытия счёта.

Статья 5. Полномочия

1. Права Клиента и уполномоченных им лиц на совершение фактических и юридических действий в рамках договора подтверждаются представлением Депозитарию карточки с образцами подписей. (далее — карточка).

Карточка подписывается руководителем Клиента и содержит подписи лиц, имеющих от имени Клиента право подписи документов и совершения иных действий. С согласия Депозитария помимо руководителя Клиента карточка может быть подписана представителем Клиента, действующим на основании доверенности или иных предусмотренных законодательством оснований при условии, что в карточку включена подпись только самого такого представителя. Порядок оформления карточки определяется Регламентом Депозитария.

Карточка представляется Клиентом не позднее дня представления Клиентом Депозитарию первого поручения «депо» либо запроса Эмитента о выдаче реестра владельцев ценных бумаг.

Указанные в карточке лица обладают необходимыми и достаточными полномочиями на совершение от имени Клиента фактических и юридических действий в рамках договора. Клиент самостоятельно определяет перечень таких лиц путем оформления карточки. Полномочия указанных в карточке лиц считаются отмененными с момента представления Клиентом Депозитарию новой карточки.

Не в ущерб положениям предыдущей части настоящего пункта до оформления новой карточки Депозитарий вправе (но не обязан) отказать в исполнении документов, содержащих подписи лиц, в отношении которых у Депозитария имеются сведения об утрате или изменений полномочий, наличии разногласий между участниками Клиента-юридического лица о полномочиях руководителя или о лице, являющемся руководителем, а также сведения об изменении фамилии, имени, отчества, должности таких лиц.

2. Карточка может не оформляться для совершения действий от имени Клиента в присутствии работника Депозитария и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

3. Права лиц, уполномоченных Клиентом-физическим лицом, на совершение действий в рамках договора подтверждаются представлением Депозитарию доверенности.

Статья 6. Обслуживание счёта «депо»

1. Депозитарные операции по счёту «депо» осуществляются на основании поручений «депо» и/или иных документов в соответствии с законодательством. Инициатором операции по счёту депо может являться Клиент (в том числе действующий от его имени представитель, как это определено статьей 5 настоящих Условий), оператор счёта «депо» (при наличии), а в случаях, установленных законодательством, — Депозитарий, Центральный депозитарий, уполномоченные государственные органы.

2. Депозитарий осуществляет операции по обременению ценных бумаг Клиента обязательствами, а также их прекращению в порядке и случаях, установленных законодательством.

3. Депозитарий организывает систему учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, по собственному усмотрению.

4. Депозитарий выдает по письменному запросу Клиента, оператора его счёта «депо», а также в установленных законодательством случаях по требованию уполномоченных государственных органов и лиц, в течение 5 календарных дней со дня поступления такого запроса выписки о состоянии счёта «депо» за указанный в запросе период времени, или выписку о состоянии счёта «депо» на определенную дату. В случаях, установленных законодательством и (или) настоящими Условиями, Депозитарий выдает выписки о

состоянии счета «депо» (об операциях по счету «депо») Клиента без предъявления требования об их выдаче. Представление выписки является формой отчета Депозитария перед Клиентом.

Выписка о состоянии счета «депо» может быть запрошена как в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на счете «депо», так и в отношении определенных ценных бумаг (определенного выпуска эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на счете «депо», либо в отношении ценных бумаг, учитываемых в определенном разделе (нескольких разделах) счета «депо». В таком случае в выписку включается информация только об этих ценных бумагах.

Депозитарий выдает выписки о состоянии счета «депо», выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») Клиента, иные отчеты в соответствии с законодательством на бумажном носителе Клиенту (его уполномоченному представителю) или путем ее отправки Клиенту по почте по адресу, указанному в Заявлении, письменном запросе Клиента на выдачу выписки по его счету «депо».

5. Клиент обязуется обеспечить, чтобы Депозитарий получил все необходимые документы и информацию, которые Депозитарий требует или которые разумно необходимы для корректного обслуживания счёта «депо». Такие документы и информация должны быть понятными, полными и достоверными.

6. Клиент обязуется проверять корректность документов и информации, которые Депозитарий предоставил Клиенту или которые Депозитарий сделал доступными для Клиента, с разумной периодичностью получать выписки о состоянии счета «депо». В любом случае выписка считается полученной Клиентом в течение двух рабочих дней с момента совершения соответствующей операции.

Не позднее 1 (одного) операционного дня Депозитария после получения отчетных документов уведомлять Депозитарий о случаях ошибочного зачисления ценных бумаг на счет «депо» (раздел сета «депо») Клиента или списания с него ценных бумаг, об обнаруженных неточностях в других отчетных документах, представленных Депозитарием. Одновременно с уведомлением об ошибочном зачислении на счет «депо» (раздел счета «депо») ценных бумаг, Клиент должен представить в Депозитарий поручение «депо» на возврат соответствующего количества ценных бумаг, ошибочно зачисленных на счет «депо» (раздел счета «депо») Клиента, если иное не будет установлено законодательством.

Если Клиент не сообщил Депозитарию о таких ошибках или упущениях непосредственно после их обнаружения (но в любом случае не позднее десяти дней с момента совершения соответствующей операции), то считается, что данные документы, информация и осуществленные операции одобрены (подтверждены) Клиентом.

Статья 7. Принятие и исполнение поручений «депо»

1. Поручения «депо» и другие документы, служащие основанием для выполнения депозитарных операций, передаются Клиентом Депозитарию на бумажном носителе. Вышеуказанные документы на бумажных носителях представляются в Депозитарий, лично Клиентом (его уполномоченным представителем) либо в случаях, не требующих подписания поручений «депо» и (или) иных документов в присутствии работника Депозитария, с использованием почтовой связи. В случае использования почтовой связи датой представления документов в Депозитарий считается дата их фактического получения Депозитарием по месту его нахождения.

2. Депозитарий и Клиент осуществляют прием/передачу документов по месту нахождения Депозитария в течение операционного дня Депозитария и в соответствии с графиком работы Банка, установленным для обслуживания клиентов. Поручения «депо», принятые по окончании операционного дня Депозитария, считаются принятыми следующим операционным днем.

Принятые поручения «депо» исполняются не позднее операционного дня, следующего за днем их принятия Депозитарием к исполнению.

3. Поручение «депо» действительно в течение 10 (десяти) календарных дней от даты его оформления, указанной Клиентом в поручении «депо» как дата поручения «депо».

4. Депозитарий осуществляет другие депозитарные операции по счету Клиента на основании надлежащим образом оформленных документов в соответствии с законодательством, Регламентом и настоящими Условиями не позднее 10 (десяти) операционных дней, следующих за днем представления документов в Депозитарий.

5. Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять ранее принятое поручение Клиента в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа от осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий указывает на представленных на бумажном носителе экземплярах поручения "депо мотивированную причину отказа и направляет один экземпляр поручения "депо" инициатору перевода.

Статья 8. Особенности депозитарного обслуживания Эмитентов

1. Эмитент предоставляет Депозитарию на весь период действия Договора исключительное право на обслуживание всех выпусков ценных бумаг Эмитента, если иное не установлено законодательством.

2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязуется передать Депозитарию следующие документы:

решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг либо его копию, заверенную подписью руководителя или уполномоченного им лица;

копию свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, заверенную подписью руководителя или уполномоченного им лица;

проспект эмиссии ценных бумаг (в случаях, предусмотренных законодательством) либо его копию, заверенную подписью руководителя или уполномоченного им лица;

иные документы в соответствии с законодательством.

3. Эмитент обязуется своевременно передавать Депозитарию на бумажном носителе список владельцев ценных бумаг Эмитента, а также по требованию Депозитария другие документы, подтверждающие основания внесения изменений (дополнений) в реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, и иные документы, необходимые Депозитарию для оказания услуг по договору, в том числе документы, необходимые для открытия накопительных счетов «депо».

4. Эмитент в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня зачисления нового выпуска, дополнительно выпущенных ценных бумаг Эмитента, представляет в Депозитарий документы, необходимые для открытия накопительных счетов «депо» владельцам ценных бумаг Эмитента (в случае их отсутствия в Депозитарии), а также перевода данным владельцам принадлежащих им ценных бумаг Эмитента. Депозитарий открывает накопительные счета «депо» владельцам ценных бумаг Эмитента не позднее тридцати календарных дней с момента предоставления Клиентом документов, на основании которых открываются эти накопительные счета на имя лиц, приобретающих ценные бумаги в процессе размещения Эмитентом.

Если счета «депо» владельцев ценных бумаг Эмитента открыты не в Депозитарии, для перевода ценных бумаг со счета «депо» Эмитента на эти счета «депо» в Депозитарий Эмитентом предоставляется поручение «депо» и документы, подтверждающие приобретение (передачу) ценных бумаг, а в случае фиксации прав первых владельцев, переданных на централизованное хранение акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его создании, также документы, подтверждающие оплату акций (внесение вкладов в уставный фонд).

5. Депозитарий открывает накопительные счета «депо» не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления в Депозитарий документов, на основании которых открываются эти накопительные счета на имя лиц, приобретающих ценные бумаги Эмитента

в ходе их обращения в результате заключения гражданско-правовых сделок с ценными бумагами Эмитента или их наследования, а также лиц, осуществляющих перевод принадлежащих им эмиссионных ценных бумаг Эмитента в Депозитарий.

6. При приеме на депозитарное обслуживание Эмитента в порядке замены им депозитария эмитента, Депозитарий открывает накопительные счета «депо» владельцам ценных бумаг Эмитента (в случае их отсутствия в Депозитарии) для учета прав на ценные бумаги данного Эмитента на основании первичных документов, представленных прежним депозитарием Эмитента, в установленном законодательством порядке и сроки.

7. Для получения реестра владельцев ценных бумаг на определенную дату Эмитент направляет Депозитарию запрос о выдаче реестра владельцев ценных бумаг, оформленный согласно требованиям законодательства. Депозитарий обязуется формировать реестр владельцев ценных бумаг Эмитента и представлять Эмитенту сформированный реестр владельцев ценных бумаг Эмитента на бумажном носителе.

8. По письменному запросу Эмитента Депозитарий представляет Эмитенту на бумажном носителе информацию, связанную с депозитарным обслуживанием Эмитента, в том числе отчеты по установленной Депозитарием форме, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения данного запроса.

9. Эмитент может предоставлять в Депозитарий письменное заявление в произвольной форме, содержащее новые данные документов, удостоверяющих личность депонентов (физических лиц) Эмитента, с приложением заверенных их копий.

10. Эмитент обязан уведомить Депозитарий о принятом решении о реорганизации или ликвидации Эмитента, о возбуждении в отношении Эмитента экономическим судом производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о принятии Эмитентом решения о консолидации либо дроблении акций.

11. В случае расторжения депозитарного договора по инициативе Эмитента в связи с переходом на депозитарное обслуживание в другой депозитарий Эмитент обязуется компенсировать Депозитарию его расходы и издержки по процедуре передачи реестра владельцев ценных бумаг, предоставить поручение «депо» на перевод ценных бумаг и заявление в произвольной форме на закрытие счета «депо».

12. Депозитарий вправе закрывать накопительные счета «депо» владельцев ценных бумаг Эмитента после списания с них всех ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

13. В случаях одностороннего отказа от исполнения депозитарного договора, расторжения договора по решению суда Депозитарий возмещает причиненные Эмитенту убытки (за исключением упущенной выгоды), причиненные ему в результате одностороннего отказа Депозитария от исполнения депозитарного договора либо расторжения договора по решению суда, а Эмитент оплачивает Депозитарию фактически понесенные им расходы по исполнению депозитарного договора на дату расторжения договора не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем расторжения договора, путем перечисления суммы убытков/фактически понесенных расходов на соответствующий счет соответствующей Стороны. Каждая из Сторон обязуется документально подтвердить возникшие у нее убытки/фактически понесенные ею расходы.

Статья 9. Дополнительные услуги

1. Депозитарий также вправе оказывать Эмитенту дополнительные услуги, в том числе консультационные и связанные с содействием в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам, учитываемым на его счете «депо», в частности, передачу необходимых документов и информации от Депонента к эмитенту ценных бумаг и от эмитента ценных бумаг к Депоненту.

2. Прием документов от Депонента и передача документов Эмитенту осуществляется на бумажном носителе по акту приема-передачи либо по описи.

3. Депозитарий осуществляет передачу необходимых документов и/или информации:

а) от Эмитента Депоненту по инициативе Эмитента, Центрального депозитария или уполномоченного государственного органа;

б) от Депонента Эмитенту по инициативе Депонента.

4. Депозитарий перечисляет Клиенту полученные Депозитарием в качестве уполномоченного депозитария денежные средства от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ним, в случаях, сроки и размере, установленные законодательством. Депозитарий производит перечисление денежных средств согласно письменно заявленным банковским реквизитам Клиента.

5. На основании письменного распоряжения Эмитента Депозитарий вправе осуществлять начисление и выплату доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении ценных бумаг Эмитента. Депозитарий производит перечисление денежных средств согласно письменно заявленным банковским реквизитам Эмитента и (или) Клиента.

6. Депозитарий вправе оказывать услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем размещения данной информации на ЕПФР в объеме и на условиях, указанных в письменной заявке Клиента (Приложение 1). Информация, предназначенная для размещения, предоставляется Клиентом в дополнение к письменному заявлению в электронном виде с последующей досылкой на бумажном носителе.

Информация в электронном виде, предназначенная для размещения на ЕПФР, представляется Клиентом по электронной почте на адрес bond@alfa-bank.by и (или) Iryna.Birkos@alfa-bank.by либо на электронном носителе (CD, DVD-диске) по месту нахождения Депозитария.

Документ в электронном виде должен представлять собой файл с расширением *.xls, *.doc, (Office 97-2003) *.xlsx, *.docx, (Office 2007-2014) или *.pdf с произвольной структурой. Максимальный объем файла – 10 Мб.

Информация на бумажном носителе, предназначенная для размещения на ЕПФР, представляется по месту нахождения Депозитария.

Депозитарий не осуществляет подготовку текстов для размещения информации Клиента, но может оказывать консультации по вопросам подготовки материалов.

Депозитарий размещает вышеуказанную информацию не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения информации от Клиента.

В срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента оказания услуги Депозитарий направляет Клиенту акт об оказании услуг.

Клиент обязуется:

соблюдать требования законодательства при подготовке информации для ее размещения на ЕПФР;

своевременно предоставлять Депозитарию информацию для ее размещения на ЕПФР, при этом Клиент гарантирует, что предоставленная информация является достоверной;

самостоятельно отвечать за все предусмотренные законодательством последствия (в том числе нести ответственность) за несвоевременность предоставления информации, а также недостоверность и неполный объем представленной информации, размещенной на ЕПФР;

незамедлительно, в письменном виде, уведомлять Депозитарий обо всех изменениях, произошедших в предоставленной для размещения на ЕПФР информации. В случае необходимости направлять Депозитарию заявления на замену информации, размещенной на ЕПФР с приложением актуальных сведений;

в полном объеме оплачивать услуги Депозитария по раскрытию информации на ЕПФР в соответствии с Перечнем вознаграждений не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором была оказана вышеуказанная услуга;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписать его и направить один экземпляр в адрес Депозитария либо предоставить письменные мотивированные возражения в указанный срок. В случае отсутствия возражений либо непредставления подписанного Акта в указанный срок, Акт будет считаться подписанным, а услуги надлежащим образом принятыми со стороны Клиента, и он не вправе в дальнейшем предъявлять претензии по качеству и объему оказанных услуг.

Депозитарий имеет право приостановить предоставление услуг по раскрытию информации на рынке ценных бумаг Клиенту в следующих случаях:

предоставления Клиентом информации, противоречащей требованиям законодательства;

предоставления Клиентом компьютерных носителей информации (электронные файлы), содержащих компьютерные вирусы;

несоответствие информации требованиям, указанным в абзаце третьем настоящего пункта;

наличия ошибок при открытии документа в соответствующем программном приложении;

систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом обязательств по оплате услуг Депозитария в соответствии со статьей 10 настоящих Условий.

Статья 10. Финансовые отношения

1. Клиент обязуется уплачивать Депозитарию вознаграждение за оказываемые по договору услуги в соответствии с Перечнем вознаграждений,

2. Клиент вправе уплачивать вознаграждение на условиях предварительной оплаты.

3. Уплата вознаграждения осуществляется Клиентом в безналичном порядке не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета (с детализацией сумм) Депозитария, выставляемого не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.

4. При выполнении операций, связанных с обслуживанием Клиента, но не предусмотренных Перечнем вознаграждений, их стоимость предъявляется Депозитарием к оплате Клиенту на основании отдельного соглашения Сторон, которым оформляется совершение соответствующих операций.

5. Депозитарий вправе списывать причитающиеся ему от Клиента суммы своим платежным ордером с любых банковских счетов и депозитов Клиента, открытых в Депозитарии.

Статья 11. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств Клиент уплачивает по требованию Депозитария пеню в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки со дня нарушения обязательства.

2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поручений «депо» Депозитарий по требованию Клиента уплачивает пеню в размере одной базовой величины за каждый день просрочки. Пеня является исключительной (убытки возмещению не подлежат).

3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) оказалось невозможным или стало настолько нецелесообразным, что может рассматриваться как невозможным, вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются возникшие после заключения договора чрезвычайные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить.

разумными способами, включая (но не ограничиваясь) природные и техногенные бедствия, войны и военные действия, террористические акты.

4. Депозитарий также освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при предоставлении Клиентом неверных сведений, утраты поручений «депо» организациями связи, поломок и аварий используемых Депозитарием технических систем (произошедших не по вине Депозитария), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 12. Заявления и подтверждения

1. Клиент заявляет (подтверждает), что (причем такие заверения будут считаться повторёнными на день представления заявления на открытие счёта «депо» либо совершения любого иного юридически значимого действия):

- а) он вправе заключить договор и совершать иное юридически значимое действие;
- б) им соблюдены процедуры, необходимые для совершения юридически значимого действия (в том числе получены, если требуются, разрешения и согласования);
- в) не ведется каких-либо судебных разбирательств, не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на исполнение обязательств по договору;
- г) ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность Клиента, учредительных документов Клиента, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Клиента (а равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения договора таким образом, что будут затрагиваться права Депозитария;
- д) представляемые им документы и сведения являются полными и достоверными;
- е) до заключения договора он ознакомился с настоящими Условиями, Регламентом Депозитария (включающего график работы и продолжительностью операционного дня Депозитария), Перечнем вознаграждений.

Статья 13. Корреспонденция

1. Уведомления (включая требования и иные сообщения) направляются (адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним или несколькими предусмотренными настоящей статьёй способами, применимыми к соответствующей Стороне и соответствующему типу уведомления.

2. Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

- а) письма, направляемые нарочным, в том числе курьерской почтой — с момента вручения Стороне-адресату;
- б) письма, направляемые посредством заказной почты, — с момента доставки Стороне-адресату. Письмо считается доставленным Стороне-адресату и при его возврате Стороне-отправителю по основаниям, предусмотренным почтовыми правилами (в том числе в связи с отсутствием Стороны-адресата, неявкой за получением уведомления, отказом от его получения или иными подобными обстоятельствами);
- в) уведомления Депозитария, адресованные Клиенту путем их размещения на Интернет-сайте Депозитария, — с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей Интернет-сайта Депозитария посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет. Клиент обязуется с разумной периодичностью знакомиться с информацией, размещаемой на данном сайте;
- г) письма, направляемые посредством электронной почты (в случаях, предусмотренных Условиями), - в день отправки сообщения, если сообщение отправлено в рабочее время, и в

ближайший рабочий день, следующий за днем отправки сообщения, если оно было отправлено после истечения рабочего времени.

Обмен сообщениями с использованием электронной почты осуществляется с использованием следующих адресов:

Для Депозитария - bond@alfa-bank.by и (или) Iryna.Birkos@alfa-bank.by

Для Клиента - адрес, указанный в заявлении на открытие счета «депо».

Данные адреса считаются действительными до момента письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении.

3. Местом нахождения Депозитария является адрес, указанный в настоящих Условиях. Местом нахождения Клиента является адрес, указанный в заявлении на открытие счета «депо». Данные адреса считаются действительными до момента письменного уведомления соответствующей Стороны об их изменении.

Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту нахождения) соответствующей Стороны, считаются явствующими из обстановки.

Статья 14. Иные положения договора

1. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

2. Договор может быть расторгнут при одностороннем отказе от исполнения обязательств по нему:

а) по инициативе Депозитария: в случае прекращения действия специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющую в качестве составляющих работ и услуг депозитарную деятельность, или прекращение права осуществлять депозитарную деятельность;

б) по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней.

Прекращение действия договора не влечет прекращения обязательств, возникших до дня прекращения действия договора.

3. Клиент письменно уведомляет Депозитарий обо всех фактах изменения своего наименования (фамилии, имени, отчества (при наличии), места нахождения (места жительства), с приложением копий документов, подтверждающих изменения указанных сведений, в том числе об изменениях и (или) дополнениях в документах, представленных для открытия счета «депо», а также письменно сообщает об изменении банковских реквизитов Клиента, иных сведений, указанных в анкете Клиента, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вышеуказанных изменений (дополнений).

Депозитарий вправе требовать от Клиента представления заявлений и других документов по форме Депозитария.

4. Клиент обязуется извещать Депозитарий о прекращении или об изменении полномочий своего уполномоченного лица, а также уведомлять о принятом решении о реорганизации либо о ликвидации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения полномочий уполномоченного лица или принятия решения о реорганизации.

5. Депозитарий настоящим уведомляет Депонента о совмещении Депозитарием видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе брокерской и дилерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1156.

6. Обязательства не могут быть прекращены зачетом встречных однородных требований по заявлению Клиента. Клиент не вправе уступить имущественные права (требования) к Депозитария без согласия последнего.

7. Стороны вправе, но не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные предложения о добровольном урегулировании спора), проводить переговоры и предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора.

Споры между Сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, в судах Республики Беларусь.

8. Применимым правом к договору является право Республики Беларусь.

9. Настоящие Условия, Регламент Депозитария и Перечень вознаграждений могут быть изменены Депозитарием в одностороннем внесудебном порядке. Поскольку иное не указано в настоящем пункте, изменения становятся обязательными для Сторон по ранее заключенным договорам через десять календарных дней со дня уведомления об этом Клиента. Изменения, вносимые в связи с изменением законодательства, изменения в Перечень вознаграждений, не влекущие увеличение размера вознаграждений или введение новых вознаграждений, становятся обязательными для Сторон в срок, указанный в уведомлении Депозитария.

Статья 15. Реквизиты Сторон

1. Место нахождения Депозитария:

220013, г. Минск, ул. Сурганова 43-47.

к/с BY28NBRB32000027000170000000

в Национальном банке Республики Беларусь, г. Минск, SWIFT NBRBBY2X

УНП 101541947

тел.: +375 (17) 329 23 85

1. Реквизиты Депонента указываются в заявлении на открытие счёта «депо».

Приложение № 1
к Условиям осуществления
депозитарных операций

Заявка № _____ от _____
к договору № _____ от _____ года
с перечнем информации, подлежащей
раскрытию на рынке ценных бумаг

Наименование организации, раскрывающей информацию

№ п/п	Наименование документа, под которым нужно разместить документ на ЕПФР	Количество страниц в документе, переданном на бумажном носителе	Имя файла, способ передачи*, размер (Мб)

* - в случае предоставления документов по электронной почте указывается адрес отправителя.

Руководитель Клиента

_____/_____

« ____ » _____ года

М.П.